

עין משפט נר מצוה

י
א
מיי פֿ״צ מהלסט נסרות הֿלֿי די ט״שעֿ ייז ס׳ ש׳ג ספֿי״ז :

יא ב' מיי' פ"ב מהלסט נסורים ה'ל' די טוש"ע די ס'י ש'ה טפ"ח ית וס'י שג' טפ"ח יט:

שיטה מקובצת

א) הכי א"ר יוחנן אפי' מוס קל ועוד דהא תנן וכו' ואם יש מקצת סימנין א"ר יוחנן וכו'. ג"א ועוד א"ר יוחנן בבב מדרשא הא דהנן פב"ב (פ') רחל שילדה מין עז ואביה עז פטור מן הבכורה דאינו קדוש אם בכורה היא דהו"ל נדמה ואמר' לקמן אך בכור שני שיהיה דומה לאמו ואם יש בו מקצת סימנים שדומה לאמו ויחיב:
ב) וד"ל הגליין אבל בהמה שחתה גדולת וכו' ויפה אחת גדולה ואחת באדם וכו' מ"ט הוי מומא גבי בכור בהמה כדמפרש פ' על אלו מומין ומשום שניו וכו' אלא לאו משום דהו"ל שרוע אבל בשתיים גדולות שניו הוי מומא ודלא כרבי יוחנן דלעיל ודחי לעולם שני הוי מומא ומשום הכי פסלי' אחת קטנה ואחת גדולה אבל בשתיים גדולות ליכא שניו כדמסיק ואולי אי מחמת ברייתא וכו'. וכן ג"ל ומה שפירש רש"י והתוספות אל הבתיה עכ"פ:
ג) אב לדידן לא (אמר') [אפשר] בענין אחר עוד מ"ר'ת וכו' וכן פ"י בהוס' וחיובות דין קנין מרי הקונטרס ואב"א רב מרי וכו' קנין גמור כסף הוימה איך יטעו העולם בין קנין כסף למילתא בשלמא לבני' דרב מרי היה מקנה וכו' העובר ע"י משיכת האם ושפיר מקניא כדאמר' משוך פרה לעוברת קנה דמיא דקל לפירותיו וכ"ע לא ידעי לאקנויי קנין וכו' וסביר דמהני להקנות אונזי העובר קודם שיצור האימנות ואמת הוא ודלא קני (דלא הוי) [דחוי] כמכר פירות דקל עד שלא יבואו לעולם אבל דקל לפירותיו קנה אף קודם שיבא לעולם וכן נמי פרה לעוברת אף קודם עובר האימנות והשוא נחא שפיר שיש לטעות בזה ע"כ:
ד) ואדבריה לר' יוחנן וכו' כ' יוחנן פוסק ר"ת (ובחיובתא) [ובבין] דף מ"ז נמי מסיק משיכה בעובר כוכבים קנות:

רבינו גרשום

הכי קאמר רבי יוחנן אפי' מוס קל. כרב הונא דאמר אפי' אונזי של עובר כוכבים פטור ואף האי נמי אמור בי מדרשא דהנן רחל שילדה כ' פטור מן הבכורה דרביב או בכור עז עד שיהיה הוא ובכורו עז: ואם יש בו מקצת סימנין דומין לאמו חייבת בבכורה והוה חודוש דאמור בי מדרשא. דמום קבוע הוי האי נדמה אע"ג דיש בו מקצת סימן ונשחת על זה המום ופסיל למויוב: ואמר ליה רבי אלעזר בשלמא מום קל דאמר היינו חודש דקמ"ל דאמרין אפי' אונזי: וכן תימא. האי משום הכי הוי מום ונשתנה בדבר שאין במינו קדוש בבכורה חזיר: וכתא. ברחל שילדה ונשתנה בדבר שבמינו קדוש בבכורה ואפי' הכי הוי מום והיינו חודשית: הא נמי תנינא. דהוי מום: לא. אי מהכא לא ליפי'

דהכא לא משום טעם דאישתני הוי מומא אלא משום דכי הוי עינו גדולה כשל עגל היינו מום גמור דהיינו שרוע. ואמרין כל יתר כנטול זמיר או לאו דאמור בי מדרשא דשינוי הוי מום קבוע מהכא לא שמעינן מיניה דהא שרוע הוי: הכי נמי מסתברא. דהאי משום שרוע הוא ולא משום שינוי: דתנן מומים אלו. דקא חשיב התם: לא לעולם אימא לך. שינוי הוי מומא ומהכא שמעינן: ודקא קשיא לך. אי משום שינוי אפילו שתייהן גדולות נמי: התם. שתייהן גדולות או קטנות לא הוי מחמת שינוי אלא או מחמת ברייתא וי"תא הוו תרווייהו גדולות או מחמת כחישותא הוו קטנות אבל הכא באחת גדולה ואחת קטנה

ג:

אב"א
לאו
משום דהוה ליה שרוע. ושינוי לא הוי מומא ולא"ת אס' כן קשה טפי לר' יוחנן דאמר לעיל כיון דאישתני הוי מומא ^ט דהכא דייקנן שמהין גדולות הוי שינוי ולא חשיב מומא ויש לומר ההיא דלעיל שינוי חמור טפי משמהין גדולות או שמהין קטנות:
דקא
מפקע
זהו מקדושתיהו.

מה שאין מזהרין עכשיו ואע"פ שנענש רב מרי פר"ת רב מרי נענש לפי שהיה מקנה אונזי של עובר ואיכא הפקעה בגוף העובר אבל הקנאה בל"א שריא ואע"ג דלית ספרים דגרסי' לאזנה לשון נקבה היינו משום דקאי אחיותא והכי נמי אסר לה בגימ'ועבודה ולא"ת לקמן פ"ט (דף ג:). דפר"ך גצי מעשר בהמה ^ט ואינו נוהג בזמן הזה דלא לימי חלמהו כדפרשית' י"ל התם כיון דאיכא חשש תקלה ויש להם לתקן בלא הפקעה מכהן שיעשה כרב יהודה לא רלו לתקן שיעשה לעולם כן ע"י הפקעה ומיור' אי עבד עבד אי נמי דימי רב מרי היו בקיאין להטיל מוס צנכור קודם שיצא לעולם אסור לעשות ע"י הפקעה אבל אנו דלא בקיאין בכן מוטב להקנות לעובר כוכבים קודם שיצא לידי תקלה כדמשמע פ' בתרא (לקמן דף ג:). דאי לאו משום דלפשר כרב יהודה היה לנו לתקן להקנות לעובדי כוכבים ואנן דלא בקיאין הוי כלא אפשר ^ט (ואפי' בזה דרב יהודה בפרק אין מערימין) דאסור מן הדין גזירה דלמא מפיק את ראשו קודם שיעיל צו מוס אי לאו משום דלא יהודה עדיפא להטיל צו מוס קודם שצא לעולם כי היה צריך להשהותו עד שיפול מוס מעצמו ונראה דבהקנאת און לחוד שרי דק"ל כרב הונא מדקא' ר' יוחנן כותים ואמר אפי' מוס קל ורב מרי נמי דמקנה אזנייהו לא נענש אלא משום הפקעה ולקמן פ' בתרא (ג') (ס"ז) פר"ך לקניניהו להו לאודנייהו לעובד כוכבים ולכל היותר מומר ע"י הקנאה דבשר שעושה אותה טריפה או נבילה ולאדך' לינשא מפרש שנענש רב מרי משום דידיע לאקנויי וכ"ע לא ידעי'וסבדי רב מרי מילתא בעלמא הוא דעבד ואמי לידי תקלה יש לפרש נמי רב מרי שהיה בקי דרב ר יהודה לית ליה למיעבד בקנין דלמי' למיטעי' אבל לדידן לא ^ט אפשר צענין אחר עוד פר"ת רב מרי ^ט שהיה מקנה און עובר לעובד כוכבים הוי דבר שלא צא לעולם אלא היה מקנה בהמה לאזני עובר כמו דקל לפירותיו וטעה אינש ואמר אונזי עובר היה מקנה כמו פירות דקל ואמי לידי תקלה אבל כי מקנה אונזי הבהמות שרי דלא אחי למיטעי ולפי' הקונטרס לא יתכן לפרש כן שפירש רב מרי היה יודע להקנות קנין גמור ליטול מעות מן העובד כוכבים לעובד כוכבים לא קני אלא בכסף כדאמר לקמן פ"ב (יג'). וסבדי מילתא בעלמא הוא דעבד ואינו נוטל דמים ומיור' לפי דבריו לא היה לו להזכיר ראה [מלקמן] ^ז דלדבריה לר' יוחנן

דאמר דבר תורה מעות קונות דריש לה לקמן (דף יג'): מיד עמיתך בכסף הא לעובד כוכבים נמשכה וכרבי יוחנן [ק"י]:^ב **בהגנים ואי**

בשרו עצמן במק"ו. וא"ת בלא ק"י מיפוק ליה מתוך קונטרקוס השר דמשני (לקמן ה') אותם ג' מאות צבורים היו ואין צבור מפקיע צבור משום

דדיו שיפקיע של עצמו ש"מ דשל עצמו מיהא מפקיע י"ל אי לאו ק"י מזינו לשנויי אותן ג' מאות צבורות היו והוצרכו פדיון וכי תימא א"כ למניניהו

בהדי שלשה ושצנים ומאתים העודפים מזי למימר לא ^ט הומוח הכתוב למנות אלא דישאל לחודיהו:

הכי אמר רבי יוחנן. כי מדרשא דהאי חייב דקמני חייב לינתו לכהן קאמר אבל למוצא לא קרב דהאי דאישתני הוי מוס קבוע לשחוט עליו בזמן צנכור בעל מוס ששחטו כהן ואוכלו: **כדרב הונא**. דאמר ^{ע"א} [אפי' אונזי **סנינא**. לקמן בפ' על אלו מומין שוחטין את הבכור (מ:):

הכא נשפטה כו'. ולהכי אינטריך לר' יוחנן לאשמועינן דמוס הוא: או אהם גדולה. כשל עגל או אחת קטנה כשל אווז: **יש צמינו קדוש צנכורה**. ואפי' הכי הוי מומא ואמאי אינטריך לרבי יוחנן למימרט: (לא משום דסו ^ט ליה שרוע. דשרוע האמור צמורה"ז הו' היא שאצרו אחד גדול מחצירו אבל שינוי אחר כגון שצממו ^ט דומה לעז לא שמעינן דמוס הוא הלכך אינטריך לרבי לרבי יוחנן לאשמועינן: **מומין אלו**. שפירשו חכמים צנכור: **צין עונזין צין קטועין פוסלין**. בלדס ככהן כל זמן שמוס צו לא יעבוד: **שור בורעו**. שדומה לבני אדם: **לעולם אימא לך כו'**. ומהכא לא תסתבר משום שרוע: **פרוייהו עזו**. והא דהאי משונה הוא. ואי קשיא אמאי אינטריך לר' יוחנן למימר הא אוקיימנא דשינוי הוי מומא תריץ כיון דאיכא למימר נמי דלאו משום שינוי הוא אלא משום שרוע אינטריך לר' יוחנן למימר: **אחי עובדי כוכבים הוו: אחאי לקמיה דרבא**. למיבעי אי מייחייבא צנכורה: **מקנה לאודנייהו לעובד כוכבים**. לאפקעיניהו מצבורה: **ואמר להו** לצבורות בגימ' ועבודה כצבורים גמורים ויהיב להו לכהנים: **וכלאי חיותא**. מתא מקניהו: **לידי סקלא**. שלא יגזו ויעבדו בהן: **אי הכי דלטובה נתכוון אמאי כלאי חיותיה: קודם שיצא**. ועדיין לא נתקדש צנכור צרחס תליא קדושתיה דכמיצ"ס כל הצבור אשר יולד ולא הוי כמטיל מוס בקדשים: **מקדושם כהן לא מפקע ליה** דהוי צנכור בעל מוס הניתן לכהן ומייב כהן לנהוג צו קדושה שלא יגזו ויעבדו צו וכשהוא שוחטו אינו שוחטו באיטלין ואינו נמכר באיטלין ואינו נשקל בליטרא כדלקמן (דף לא). **הכא**. מכי מקני לה לעובד כוכבים דלא חיילא עליה שס קדושה ואע"ג שהוא נוהג צו קדושה הוי כנוהג קדושה צחולין גמורין: **קנין גמור**. ליטול מעות מן העובד כוכבים לעובד כוכבים לא קני אלא בכסף כדאמרין לקמן בפרק שני (דף יג'): **מילתא הוא דעבד**. מילתא בעלמא דציצור ואינו נוטל דמיו: **בתנ"י כהנים וטוים פטוויין**. קא סלקא דעתך אפטור חמור קאי: **אס פטורו**. לזיס צכורי ישראל צמדצב: **דין הוא כו'**. ומשמע דגוף הלזיס פטרי חמורי ישראל: **גמ'** ועוד

הכי אמר רבי יוחנן. כי מדרשא דהאי חייב דקמני חייב לינתו לכהן קאמר אבל למוצא לא קרב דהאי דאישתני הוי מוס קבוע לשחוט עליו בזמן צנכור בעל מוס ששחטו כהן ואוכלו: **כדרב הונא**. דאמר ^{ע"א} [אפי' אונזי **סנינא**. לקמן בפ' על אלו מומין שוחטין את הבכור (מ:):

הכא נשפטה כו'. ולהכי אינטריך לר' יוחנן לאשמועינן דמוס הוא: או אהם גדולה. כשל עגל או אחת קטנה כשל אווז: **יש צמינו קדוש צנכורה**. ואפי' הכי הוי מומא ואמאי אינטריך לרבי יוחנן למימרט: (לא משום דסו ^ט ליה שרוע. דשרוע האמור צמורה"ז הו' היא שאצרו אחד גדול מחצירו אבל שינוי אחר כגון שצממו ^ט דומה לעז לא שמעינן דמוס הוא הלכך אינטריך לרבי לרבי יוחנן לאשמועינן: **מומין אלו**. שפירשו חכמים צנכור: **צין עונזין צין קטועין פוסלין**. בלדס ככהן כל זמן שמוס צו לא יעבוד: **שור בורעו**. שדומה לבני אדם: **לעולם אימא לך כו'**. ומהכא לא תסתבר משום שרוע: **פרוייהו עזו**. והא דהאי משונה הוא. ואי קשיא אמאי אינטריך לר' יוחנן למימר הא אוקיימנא דשינוי הוי מומא תריץ כיון דאיכא למימר נמי דלאו משום שינוי הוא אלא משום שרוע אינטריך לר' יוחנן למימר: **אחי עובדי כוכבים הוו: אחאי לקמיה דרבא**. למיבעי אי מייחייבא צנכורה: **מקנה לאודנייהו לעובד כוכבים**. לאפקעיניהו מצבורה: **ואמר להו** לצבורות בגימ' ועבודה כצבורים גמורים ויהיב להו לכהנים: **וכלאי חיותא**. מתא מקניהו: **לידי סקלא**. שלא יגזו ויעבדו בהן: **אי הכי דלטובה נתכוון אמאי כלאי חיותיה: קודם שיצא**. ועדיין לא נתקדש צנכור צרחס תליא קדושתיה דכמיצ"ס כל הצבור אשר יולד ולא הוי כמטיל מוס בקדשים: **מקדושם כהן לא מפקע ליה** דהוי צנכור בעל מוס הניתן לכהן ומייב כהן לנהוג צו קדושה שלא יגזו ויעבדו צו וכשהוא שוחטו אינו שוחטו באיטלין ואינו נמכר באיטלין ואינו נשקל בליטרא כדלקמן (דף לא). **הכא**. מכי מקני לה לעובד כוכבים דלא חיילא עליה שס קדושה ואע"ג שהוא נוהג צו קדושה הוי כנוהג קדושה צחולין גמורין: **קנין גמור**. ליטול מעות מן העובד כוכבים לעובד כוכבים לא קני אלא בכסף כדאמרין לקמן בפרק שני (דף יג'): **מילתא הוא דעבד**. מילתא בעלמא דציצור ואינו נוטל דמיו: **בתנ"י כהנים וטוים פטוויין**. קא סלקא דעתך אפטור חמור קאי: **אס פטורו**. לזיס צכורי ישראל צמדצב: **דין הוא כו'**. ומשמע דגוף הלזיס פטרי חמורי ישראל: **גמ'** ועוד

הכי אמר רבי יוחנן. כי מדרשא דהאי חייב דקמני חייב לינתו לכהן קאמר אבל למוצא לא קרב דהאי דאישתני הוי מוס קבוע לשחוט עליו בזמן צנכור בעל מוס ששחטו כהן ואוכלו: **כדרב הונא**. דאמר ^{ע"א} [אפי' אונזי **סנינא**. לקמן בפ' על אלו מומין שוחטין את הבכור (מ:):

הכא נשפטה כו'. ולהכי אינטריך לר' יוחנן לאשמועינן דמוס הוא: או אהם גדולה. כשל עגל או אחת קטנה כשל אווז: **יש צמינו קדוש צנכורה**. ואפי' הכי הוי מומא ואמאי אינטריך לרבי יוחנן למימרט: (לא משום דסו ^ט ליה שרוע. דשרוע האמור צמורה"ז הו' היא שאצרו אחד גדול מחצירו אבל שינוי אחר כגון שצממו ^ט דומה לעז לא שמעינן דמוס הוא הלכך אינטריך לרבי לרבי יוחנן לאשמועינן: **מומין אלו**. שפירשו חכמים צנכור: **צין עונזין צין קטועין פוסלין**. בלדס ככהן כל זמן שמוס צו לא יעבוד: **שור בורעו**. שדומה לבני אדם: **לעולם אימא לך כו'**. ומהכא לא תסתבר משום שרוע: **פרוייהו עזו**. והא דהאי משונה הוא. ואי קשיא אמאי אינטריך לר' יוחנן למימר הא אוקיימנא דשינוי הוי מומא תריץ כיון דאיכא למימר נמי דלאו משום שינוי הוא אלא משום שרוע אינטריך לר' יוחנן למימר: **אחי עובדי כוכבים הוו: אחאי לקמיה דרבא**. למיבעי אי מייחייבא צנכורה: **מקנה לאודנייהו לעובד כוכבים**. לאפקעיניהו מצבורה: **ואמר להו** לצבורות בגימ' ועבודה כצבורים גמורים ויהיב להו לכהנים: **וכלאי חיותא**. מתא מקניהו: **לידי סקלא**. שלא יגזו ויעבדו בהן: **אי הכי דלטובה נתכוון אמאי כלאי חיותיה: קודם שיצא**. ועדיין לא נתקדש צנכור צרחס תליא קדושתיה דכמיצ"ס כל הצבור אשר יולד ולא הוי כמטיל מוס בקדשים: **מקדושם כהן לא מפקע ליה** דהוי צנכור בעל מוס הניתן לכהן ומייב כהן לנהוג צו קדושה שלא יגזו ויעבדו צו וכשהוא שוחטו אינו שוחטו באיטלין ואינו נמכר באיטלין ואינו נשקל בליטרא כדלקמן (דף לא). **הכא**. מכי מקני לה לעובד כוכבים דלא חיילא עליה שס קדושה ואע"ג שהוא נוהג צו קדושה הוי כנוהג קדושה צחולין גמורין: **קנין גמור**. ליטול מעות מן העובד כוכבים לעובד כוכבים לא קני אלא בכסף כדאמרין לקמן בפרק שני (דף יג'): **מילתא הוא דעבד**. מילתא בעלמא דציצור ואינו נוטל דמיו: **בתנ"י כהנים וטוים פטוויין**. קא סלקא דעתך אפטור חמור קאי: **אס פטורו**. לזיס צכורי ישראל צמדצב: **דין הוא כו'**. ומשמע דגוף הלזיס פטרי חמורי ישראל: **גמ'** ועוד

הכי אמר רבי יוחנן. כי מדרשא דהאי חייב דקמני חייב לינתו לכהן קאמר אבל למוצא לא קרב דהאי דאישתני הוי מוס קבוע לשחוט עליו בזמן צנכור בעל מוס ששחטו כהן ואוכלו: **כדרב הונא**. דאמר ^{ע"א} [אפי' אונזי **סנינא**. לקמן בפ' על אלו מומין שוחטין את הבכור (מ:):

הכא נשפטה כו'. ולהכי אינטריך לר' יוחנן לאשמועינן דמוס הוא: או אהם גדולה. כשל עגל או אחת קטנה כשל אווז: **יש צמינו קדוש צנכורה**. ואפי' הכי הוי מומא ואמאי אינטריך לרבי יוחנן למימרט: (לא משום דסו ^ט ליה שרוע. דשרוע האמור צמורה"ז הו' היא שאצרו אחד גדול מחצירו אבל שינוי אחר כגון שצממו ^ט דומה לעז לא שמעינן דמוס הוא הלכך אינטריך לרבי לרבי יוחנן לאשמועינן: **מומין אלו**. שפירשו חכמים צנכור: **צין עונזין צין קטועין פוסלין**. בלדס ככהן כל זמן שמוס צו לא יעבוד: **שור בורעו**. שדומה לבני אדם: **לעולם אימא לך כו'**. ומהכא לא תסתבר משום שרוע: **פרוייהו עזו**. והא דהאי משונה הוא. ואי קשיא אמאי אינטריך לר' יוחנן למימר הא אוקיימנא דשינוי הוי מומא תריץ כיון דאיכא למימר נמי דלאו משום שינוי הוא אלא משום שרוע אינטריך לר' יוחנן למימר: **אחי עובדי כוכבים הוו: אחאי לקמיה דרבא**. למיבעי אי מייחייבא צנכורה: **מקנה לאודנייהו לעובד כוכבים**. לאפקעיניהו מצבורה: **ואמר להו** לצבורות בגימ' ועבודה כצבורים גמורים ויהיב להו לכהנים: **וכלאי חיותא**. מתא מקניהו: **לידי סקלא**. שלא יגזו ויעבדו בהן: **אי הכי דלטובה נתכוון אמאי כלאי חיותיה: קודם שיצא**. ועדיין לא נתקדש צנכור צרחס תליא קדושתיה דכמיצ"ס כל הצבור אשר יולד ולא הוי כמטיל מוס בקדשים: **מקדושם כהן לא מפקע ליה** דהוי צנכור בעל מוס הניתן לכהן ומייב כהן לנהוג צו קדושה שלא יגזו ויעבדו צו וכשהוא שוחטו אינו שוחטו באיטלין ואינו נמכר באיטלין ואינו נשקל בליטרא כדלקמן (דף לא). **הכא**. מכי מקני לה לעובד כוכבים דלא חיילא עליה שס קדושה ואע"ג שהוא נוהג צו קדושה הוי כנוהג קדושה צחולין גמורין: **קנין גמור**. ליטול מעות מן העובד כוכבים לעובד כוכבים לא קני אלא בכסף כדאמרין לקמן בפרק שני (דף יג'): **מילתא הוא דעבד**. מילתא בעלמא דציצור ואינו נוטל דמיו: **בתנ"י כהנים וטוים פטוויין**. קא סלקא דעתך אפטור חמור קאי: **אס פטורו**. לזיס צכורי ישראל צמדצב: **דין הוא כו'**. ומשמע דגוף הלזיס פטרי חמורי ישראל: **גמ'** ועוד

הכי אמר רבי יוחנן. כי מדרשא דהאי חייב דקמני חייב לינתו לכהן קאמר אבל למוצא לא קרב דהאי דאישתני הוי מוס קבוע לשחוט עליו בזמן צנכור בעל מוס ששחטו כהן ואוכלו: **כדרב הונא**. דאמר ^{ע"א} [אפי' אונזי **סנינא**. לקמן בפ' על אלו מומין שוחטין את הבכור (מ:):

הכא נשפטה כו'. ולהכי אינטריך לר' יוחנן לאשמועינן דמוס הוא: או אהם גדולה. כשל עגל או אחת קטנה כשל אווז: **יש צמינו קדוש צנכורה**. ואפי' הכי הוי מומא ואמאי אינטריך לרבי יוחנן למימרט: (לא משום דסו ^ט ליה שרוע. דשרוע האמור צמורה"ז הו' היא שאצרו אחד גדול מחצירו אבל שינוי אחר כגון שצממו ^ט דומה לעז לא שמעינן דמוס הוא הלכך אינטריך לרבי לרבי יוחנן לאשמועינן: **מומין אלו**. שפירשו חכמים צנכור: **צין עונזין צין קטועין פוסלין**. בלדס ככהן כל זמן שמוס צו לא יעבוד: **שור בורעו**. שדומה לבני אדם: **לעולם אימא לך כו'**. ומהכא לא תסתבר משום שרוע: **פרוייהו עזו**. והא דהאי משונה הוא. ואי קשיא אמאי אינטריך לר' יוחנן למימר הא אוקיימנא דשינוי הוי מומא תריץ כיון דאיכא למימר נמי דלאו משום שינוי הוא אלא משום שרוע אינטריך לר' יוחנן למימר: **אחי עובדי כוכבים הוו: אחאי לקמיה דרבא**. למיבעי אי מייחייבא צנכורה: **מקנה לאודנייהו לעובד כוכבים**. לאפקעיניהו מצבורה: **ואמר להו** לצבורות בגימ' ועבודה כצבורים גמורים ויהיב להו לכהנים: **וכלאי חיותא**. מתא מקניהו: **לידי סקלא**. שלא יגזו ויעבדו בהן: **אי הכי דלטובה נתכוון אמאי כלאי חיותיה: קודם שיצא**. ועדיין לא נתקדש צנכור צרחס תליא קדושתיה דכמיצ"ס כל הצבור אשר יולד ולא הוי כמטיל מוס בקדשים: **מקדושם כהן לא מפקע ליה** דהוי צנכור בעל מוס הניתן לכהן ומייב כהן לנהוג צו קדושה שלא יגזו ויעבדו צו וכשהוא שוחטו אינו שוחטו באיטלין ואינו נמכר באיטלין ואינו נשקל בליטרא כדלקמן (דף לא). **הכא**. מכי מקני לה לעובד כוכבים דלא חיילא עליה שס קדושה ואע"ג שהוא נוהג צו קדושה הוי כנוהג קדושה צחולין גמורין: **קנין גמור**. ליטול מעות מן העובד כוכבים לעובד כוכבים לא קני אלא בכסף כדאמרין לקמן בפרק שני (דף יג'): **מילתא הוא דעבד**. מילתא בעלמא דציצור ואינו נוטל דמיו: **בתנ"י כהנים וטוים פטוויין**. קא סלקא דעתך אפטור חמור קאי: **אס פטורו**. לזיס צכורי ישראל צמדצב: **דין הוא כו'**. ומשמע דגוף הלזיס פטרי חמורי ישראל: **גמ'** ועוד

הכי אמר רבי יוחנן. כי מדרשא דהאי חייב דקמני חייב לינתו לכהן קאמר אבל למוצא לא קרב דהאי דאישתני הוי מוס קבוע לשחוט עליו בזמן צנכור בעל מוס ששחטו כהן ואוכלו: **כדרב הונא**. דאמר ^{ע"א} [אפי' אונזי **סנינא**. לקמן בפ' על אלו מומין שוחטין את הבכור (מ:):

הכא נשפטה כו'. ולהכי אינטריך לר' יוחנן לאשמועינן דמוס הוא: או אהם גדולה. כשל עגל או אחת קטנה כשל אווז: **יש צמינו קדוש צנכורה**. ואפי' הכי הוי מומא ואמאי אינטריך לרבי יוחנן למימרט: (לא משום דסו ^ט ליה שרוע. דשרוע האמור צמורה"ז הו' היא שאצרו אחד גדול מחצירו אבל שינוי אחר כגון שצממו ^ט דומה לעז לא שמעינן דמוס הוא הלכך אינטריך לרבי לרבי יוחנן לאשמועינן: **מומין אלו**. שפירשו חכמים צנכור: **צין עונזין צין קטועין פוסלין**. בלדס ככהן כל זמן שמוס צו לא יעבוד: **שור בורעו**. שדומה לבני אדם: **לעולם אימא לך כו'**. ומהכא לא תסתבר משום שרוע: **פרוייהו עזו**. והא דהאי משונה הוא. ואי קשיא אמאי אינטריך לר' יוחנן למימר הא אוקיימנא דשינוי הוי מומא תריץ כיון דאיכא למימר נמי דלאו משום שינוי הוא אלא משום שרוע אינטריך לר' יוחנן למימר: **אחי עובדי כוכבים הוו: אחאי לקמיה דרבא**. למיבעי אי מייחייבא צנכורה: **מקנה לאודנייהו לעובד כוכבים**. לאפקעיניהו מצבורה: **ואמר להו** לצבורות בגימ' ועבודה כצבורים גמורים ויהיב להו לכהנים: **וכלאי חיותא**. מתא מקניהו: **לידי סקלא**. שלא יגזו ויעבדו בהן: **אי הכי דלטובה נתכוון אמאי כלאי חיותיה: קודם שיצא**. ועדיין לא נתקדש צנכור צרחס תליא קדושתיה דכמיצ"ס כל הצבור אשר יולד ולא הוי כמטיל מוס בקדשים: **מקדושם כהן לא מפקע ליה** דהוי צנכור בעל מוס הניתן לכהן ומייב כהן לנהוג צו קדושה שלא יגזו ויעבדו צו וכשהוא שוחטו אינו שוחטו באיטלין ואינו נמכר באיטלין ואינו נשקל בליטרא כדלקמן (דף לא). **הכא**. מכי מקני לה לעובד כוכבים דלא חיילא עליה שס קדושה ואע"ג שהוא נוהג צו קדושה הוי כנוהג קדושה צחולין גמורין: **קנין גמור**. ליטול מעות מן העובד כוכבים לעובד כוכבים לא קני אלא בכסף כדאמרין לקמן בפרק שני (דף יג'): **מילתא הוא דעבד**. מילתא בעלמא דציצור ואינו נוטל דמיו: **בתנ"י כהנים וטוים פטוויין**. קא סלקא דעתך אפטור חמור קאי: **אס פטורו**. לזיס צכורי ישראל צמדצב: **דין הוא כו'**. ומשמע דגוף הלזיס פטרי חמורי ישראל: **גמ'** ועוד

הכי אמר רבי יוחנן. כי מדרשא דהאי חייב דקמני חייב לינתו לכהן קאמר אבל למוצא לא קרב דהאי דאישתני הוי מוס קבוע לשחוט עליו בזמן צנכור בעל מוס ששחטו כהן ואוכלו: **כדרב הונא**. דאמר ^{ע"א} [אפי' אונזי **סנינא**. לקמן בפ' על אלו מומין שוחטין את הבכור (מ:):

הכא נשפטה כו'. ולהכי אינטריך לר' יוחנן לאשמועינן דמוס הוא: או אהם גדולה. כשל עגל או אחת קטנה כשל אווז: **יש צמינו קדוש צנכורה**. ואפי' הכי הוי מומא ואמאי אינטריך לרבי יוחנן למימרט: (לא משום דסו ^ט ליה שרוע. דשרוע האמור צמורה"ז הו' היא שאצרו אחד גדול מחצירו אבל שינוי אחר כגון שצממו ^ט דומה לעז לא שמעינן דמוס הוא הלכך אינטריך לרבי לרבי יוחנן לאשמועינן: **מומין אלו**. שפירשו חכמים צנכור: **צין עונזין צין קטועין פוסלין**. בלדס ככהן כל זמן שמוס צו לא יעבוד: **שור בורעו**. שדומה לבני אדם: **לעולם אימא לך כו'**. ומהכא לא תסתבר משום שרוע: **פרוייהו עזו**. והא דהאי משונה הוא. ואי קשיא אמאי אינטריך לר' יוחנן למימר הא אוקיימנא דשינוי הוי מומא תריץ כיון דאיכא למימר נמי דלאו משום שינוי הוא אלא משום שרוע אינטריך לר' יוחנן למימר: **אחי עובדי כוכבים הוו: אחאי לקמיה דרבא**. למיבעי אי מייחייבא צנכורה: **מקנה לאודנייהו לעובד כוכבים**. לאפקעיניהו מצבורה: **ואמר להו** לצבורות בגימ' ועבודה כצבורים גמורים ויהיב להו לכהנים: **וכלאי חיותא**. מתא מקניהו: **לידי סקלא**. שלא יגזו ויעבדו בהן: **אי הכי דלטובה נתכוון אמאי כלאי חיותיה: קודם שיצא**. ועדיין לא נתקדש צנכור צרחס תליא קדושתיה דכמיצ"ס כל הצבור אשר יולד ולא הוי כמטיל מוס בקדשים: **מקדושם כהן לא מפקע ליה** דהוי צנכור בעל מוס הניתן לכהן ומייב כהן לנהוג צו קדושה שלא יגזו ויעבדו צו וכשהוא שוחטו אינו שוחטו באיטלין ואינו נמכר באיטלין ואינו נשקל בליטרא כדלקמן (דף לא). **הכא**. מכי מקני לה לעובד כוכבים דלא חיילא עליה שס קדושה ואע"ג שהוא נוהג צו קדושה הוי כנוהג קדושה צחולין גמורין: **קנין גמור**. ליטול מעות מן העובד כוכבים לעובד כוכבים לא קני אלא בכסף כדאמרין לקמן בפרק שני (דף יג'): **מילתא הוא דעבד**. מילתא בעלמא דציצור ואינו נוטל דמיו: **בתנ"י כהנים וטוים פטוויין**. קא סלקא דעתך אפטור חמור קאי: **אס פטורו**. לזיס צכורי ישראל צמדצב: **דין הוא כו'**. ומשמע דגוף הלזיס פטרי חמורי ישראל: **גמ'** ועוד

דין

הלוקח עובר חמורו פרק ראשון בכורות

מסורת הש"ס

(א) לקמן טו: (ב) לקמן מ., (ג) לקמן מ., (ד) שם טו: (ה) שם מו., (ו) ויטויי זיק', (ז) ז"ל ליה, (ח) [לקמן לה. נג: ממורה כד:]: (ט) והקמתן רחל כו' וה"ג אמר ריי זיק', (טו) לאשמועינן הפס"ד זיק', (י) ויקרא כב:, (יג) ונדביר טון, (יד) והבא זיק', (טז) דלית זיק', (יז) ז"ל אפי' בלא דרב יהודה משמע דר"פ כילד מערימין כו' רש"א ור"ק הניח ואמרי' בפ' כילד מערימין (ס) לא היה מקנה און עובר לעובד כוכבים, דהוי ז"ק. (ע) ויקרא חקק,